Abdelwahhab al-Massiri (1938–2008) · Dar al-Shorouk

Identité, nationalité et « Loi du retour » — l'identité juive comme problème politique

الهوية والقومية وقانون العودة

Volume unique · Lot v0.4 · Communauté fonctionnelle médiévale → trois définitions sionistes (raciale, ethnique, religieuse) → contradictions concrètes (Frère Daniel, Shalit, Shoshana Miller, Beresford)

Avec l'émigration des Juifs soviétiques au début des années 1990 (concomitante de l'érosion puis de la chute de l'URSS), le phénomène de la *prétention à la judéité* s'est aggravé. Beaucoup de *« Juifs cachés »* — citoyens soviétiques d'origine juive enregistrés comme non juifs (ce que la loi soviétique permettait) — ont commencé à *affirmer leur identité juive prétendue*. Se sont joints à eux en nombres croissants des éléments *totalement non juifs* (chrétiens et même musulmans). On dit qu'*entre la moitié et le tiers des immigrés juifs soviétiques* dans les années 90 sont non juifs.

Ce n'est pas limité à l'URSS : le nombre de Juifs à *Mexico* était d'environ *10 000*, puis a bondi à *35 000 en une seule année*, après que des organisations juives américaines ont commencé à présenter de l'*aide à la communauté juive du Mexique*.

Le phénomène s'est répété en *Éthiopie* : les *Falashas* ne sont pas juifs au sens rabbinique, et il leur a pourtant été permis d'émigrer en Israël. Puis les *Falashas Mura* ont commencé à réclamer l'émigration en tant que juifs, alors qu'ils sont des Falashas *christianisés depuis deux siècles*.

Les Israéliens considèrent que les *Hébreux noirs* ou les *Juifs noirs (des États-Unis)* sont parmi les prétendants à la judéité. Dans les dernières années, le phénomène a pris un caractère aigu : des membres de tribus en Asie et Afrique se déclarent *« juifs »* (descendants des dix tribus hébraïques perdues), donc avec droit d'émigrer en Israël en vertu de la *Loi du retour*. Certaines de ces tribus comportent en effet dans leurs rites des *éléments hébraïques ou juifs*, mais cela ne fait pas de leur doctrine une *doctrine juive ; ce sont peut-être des résidus* imposés par certains conquérants. La plupart des membres des communautés juives ne reconnaissent pas la *norme rabbinique*, et la *Cour suprême israélienne* a défini le Juif comme *« celui qui se considère tel »*. Cela crée un véritable *casse-tête pour le foyer sioniste*. Pour la première fois dans l'histoire du sionisme, des voix se sont élevées pour réclamer l'*abrogation de la Loi du retour*.

---

2 — Identité et nationalité juives

٢ — الهوية والقومية اليهوديتان

Ce qu'on appelle la *« question juive »* est, dans son aspect fondamental, un *problème d'identité juive* dans la formation civilisationnelle occidentale moderne. Ses racines remontent au *Moyen Âge en Occident* : les membres des communautés juives y ont joué le rôle de *communauté fonctionnelle intermédiaire* en tant que commerçants et usuriers, ce qui les a isolés du reste des membres de la société. Cet isolement a été soutenu par les relations entre la communauté fonctionnelle juive (dans chaque pays ou ville européenne) et les autres communautés fonctionnelles juives à travers les mondes occidental et islamique — relations qui formaient une sorte de *système bancaire et de crédit mondial*. Ces relations ont créé l'*illusion de l'unité*, à tel point que l'observateur extérieur s'imaginait que les Juifs constituaient une *unité nationale*. Ils étaient en réalité *des communautés non homogènes* appartenant à des formations civilisationnelles différentes, reliées par une *fonction économique et sociale* (ce qu'*Abraham Léon* a appelé la *« peuple-classe »*). Parmi les autres facteurs renforçant l'isolement : la *conception chrétienne* les voyant comme *tueurs du Christ et peuple témoin* (de la grandeur et de la véracité de l'Église). Tout

cela s'est manifesté par le *peuplement des Juifs dans le ghetto*. C'est une image idéale type, qui diffère beaucoup du réel vivant, plus ondoyant et composé.

Cette situation a duré en Europe sous différentes formes jusqu'au XVIIe siècle, où ont commencé à apparaître les *classes bourgeoises locales (chrétiennes)*, puis les *États absolus*, et après eux l'*État national moderne* qui a commencé à assumer toutes les fonctions des communautés fonctionnelles, ce qui a entraîné leur obsolescence et l'effondrement de la structure juridique et politique qui incarnait la séparation entre les classes d'une part, et entre les groupes religieux et ethniques d'autre part. L'État national moderne a exigé des membres des communautés juives et de toutes les minorités qu'ils *se débarrassent de leur spécificité* religieuse, ethnique ou raciale, et qu'ils *redéfinissent leur identité* conformément à l'allégeance nationale intégrale exigée. Il a tenté de les libérer de leur *distinction fonctionnelle et économique*. Cette opération peut être appelée *« modernisation de l'identité »* ou *« sécularisation de l'identité »*. Elle s'achève quand les membres de la communauté juive passent du statut de *communauté fonctionnelle intermédiaire* à celui de membres de la *classe moyenne* ou de toute autre classe.

Deux identités juives au XIXe siècle

هويتان يهوديتان في القرن التاسع عشر

Du point de vue de la modernisation, on peut dire que *deux identités juives fondamentales* sont apparues dans la formation civilisationnelle occidentale au XIXe siècle.

Hoyé occidentale post-émancipationالهوية الغربية بعد الإعتاق

La première est *l'identité juive dans les sociétés d'Europe occidentale et centrale*, en Angleterre, France, Italie, et à un moindre degré en Allemagne, puis aux États-Unis. Ces sociétés ne contenaient pas de grands nombres de Juifs ; la modernisation y a pleinement réussi, et les Juifs ont été émancipés et ont obtenu leurs droits po-

litiques et civils. Ils ont été intégrés économiquement et culturellement, et l'*intégration est devenue l'idéal*. Dans ce cadre intégrationniste est née la *judaïsme réformée*, qui a totalement séparé l'identité religieuse de l'identité nationale ou ethnique, et a défini l'identité juive de manière *purement religieuse*. La *judaïsme orthodoxe* a accompli une chose analogue : elle a fait de l'identité juive une affaire essentiellement religieuse, et a lié la réalisation du côté national de la doctrine juive à la *volonté divine* — la solution traditionnelle proposée par le judaïsme rabbinique à la problématique messianique. Les Juifs de ces sociétés se sont totalement intégrés, parlant français en France, anglais en Angleterre et aux États-Unis.

Avec la baisse progressive de la dimension religieuse sous l'effet de la *laïcisation croissante*, l'identité juive a été redéfinie sur une *base ethnique laïque*. Mais la dimension juive (ethnique et religieuse) est restée *extrêmement marginale*. Pour cela, les *aspirations nationales juives* des Juifs occidentaux, si elles existent, prennent la forme d'une *nostalgie religieuse pour le retour à Sion* ; et si les répondants sont laïques, elles prennent la forme d'un *enthousiasme émotionnel pour l'identité ethnique* qui ne se traduit jamais en émigration, mais en *sionisme toponymique* — c'est-à-dire qu'il s'oriente vers l'installation d'autres Juifs pour qu'ils *protègent leurs propres positions de classe*. C'est l'identité d'après l'émancipation, ou la nouvelle identité juive.

Hoyé est-européenne — Bund et qoumiya yiddishالهوية في شرق أوربا

La seconde identité s'est formée dans les sociétés d'Europe orientale parmi les *Juifs yiddish*, particulièrement en Pologne et en Russie. Conditions différentes : émancipation tardive, achoppement de la modernisation, populations juives massives (la majorité des Juifs du monde). Les Juifs y formaient une *communauté fonctionnelle* conservant son patrimoine religieux orthodoxe traditionnel. La Russie était un empire de nombreuses nationalités à langues, cultures et patrimoines distincts. La situation des Juifs en Russie, ayant leur propre langue (yiddish) et culture, n'était pas exceptionnelle. Des tentatives ont été faites à la fin du XIXe

siècle pour *russifier ou poloniser* les Juifs et les autres ; mais avec l'achoppement de la modernisation, elles ont cessé.

Dans ce cadre et à cette étape (fin du XIXe siècle) ont été présentées plusieurs conceptions de l'identité juive. Il y avait la conception *intégrationniste*, ne différant pas de la conception occidentale. Mais il y avait deux autres conceptions, plus diffusées chez les Juifs d'Europe orientale.

Les apôtres de la *nationalité de la Diaspora* (*Simon Doubnov*, le *Bund*), inspirés par l'expérience yiddish, ont tenté de définir l'identité juive de manière *culturelle ou patrimoniale seulement*, en supprimant complètement la dimension religieuse. Ils voient que l'identité juive est essentiellement une *appartenance au patrimoine culturel juif*. Ils ne lient pas ce patrimoine à la Palestine ni à un autre centre précis : le centre culturel du judaïsme se déplace de pays en pays. Ils refusent tout cadre universel pour le judaïsme et ne reconnaissent pas l'existence d'une *culture juive unifiée* ; chaque communauté juive a sa *propre histoire*, son patrimoine et son destin spécifique. Ils n'admettent *pas l'hébreu* (qu'ils considèrent comme la langue d'une élite religieuse rabbinique opprimante des Juifs), mais le *yiddish*. Quand la révolution bolchévique a repris l'opération de modernisation, son orientation universaliste l'a heurté à la conception *limitée est-européenne* de l'identité juive ; mais elle a fini par reconnaître dans les années 30 le yiddish comme *langue indépendante* et la *personnalité culturelle distincte* qui peut se réaliser dans le cadre soviétique. Sur cette base a été désignée la *région de Birobidjan* comme région autonome, langue officielle yiddish.

Quand la modernisation et la laïcisation se sont accentuées, le yiddish s'est érodé. Et est apparue la *solution sioniste*.

La conception sioniste de l'identité juive

التعريف الصهيوني للهوية

Le *sionisme* est, dans certains de ses aspects, une *tentative de redéfinition de l'identité juive* après l'effondrement du ghetto. C'est de ce point de vue l'une des nom-

breuses tentatives juives, comme la *judaïsme réformée*, l'*orthodoxie*, la *nationalité de la Diaspora*.

Les *sionistes laïques* partent d'une définition de l'identité qui est essentiellement la *laïcisation de nombreuses idées nationales latentes dans le patrimoine religieux juif*. Ils voient qu'il existe une *identité nationale juive unique, distincte et homogène* qui distingue les Juifs des autres peuples en tout temps et lieu, à *deux sources*.

La première source : les *pressions de l'extérieur*. C'est-à-dire que la source de l'identité juive ne vient pas du judaïsme lui-même, mais est une *réaction aux attaques des ennemis des Juifs*, en tant que *corps national étranger* dans les patries des autres. Certains sionistes influencés par le discours socialiste voient que la source est le *statut de classe distingué des Juifs comme communauté fonctionnelle intermédiaire*. Le Juif, selon cette vision, est *fait par les autres et non par lui-même*. C'est la vision de *Theodor Herzl, Max Nordau, Aharon Gordon*. Cela semble avoir été l'orientation dominante en Europe. Par exemple, *Karl Lueger* (candidat antisémite à la mairie de Vienne) déclara : *« C'est moi qui décide qui est juif. »*

La seconde source (dominante aujourd'hui) : que l'identité juive émane des *dynamiques de l'« histoire juive » liée à la Palestine* (« Eretz Israel » dans le discours religieux). Ce champ spatio-temporel est le seul où cette identité peut s'exprimer pleinement, comme cela s'est passé sous le règne de la monarchie hébraïque unifiée (premier Commonwealth) et sous le règne hasmonéen (deuxième Commonwealth), jusqu'à la destruction du Temple.

Les sionistes voient que les *identités des Juifs de l'exil intégrés ne sont qu'une déviation* de ce cours. Ils partent dans leur définition de l'identité juive *« vraie »* d'une *critique radicale* de ces identités, utilisant beaucoup d'éléments de la *littérature antisémite* : les Juifs intégrés sont des *personnages malades* souffrant de dualité, de fragmentation, déformés, marginaux, qui tentent de cacher leur identité juive vraie enracinée et déploient des efforts considérables pour montrer leur identité non juive acquise — ce qui les fait ressembler à *des singes imitant ce qu'ils ne saisissent pas*. Toutes ces situations anormales seront éliminées dès que les sionistes auront fondé une *patrie nationale* où la personnalité juive pourra s'exprimer sainement et complètement, et que les Juifs deviendront *un peuple comme tous les peuples*.

C'est ce qu'on appelle dans le terminologie sioniste la *« normalisation de la personnalité juive »*. Cette opération aurait commencé en 1948 avec la déclaration de l'État sioniste (le *« troisième Commonwealth »*). Mais la *normalisation* ne signifie pas la liquidation de l'identité juive, mais l'octroi d'une *identité juive nouvelle saine* : l'identité du *« Juif pur »* (Juif à 100 % selon le mot de Ben-Gourion).

Trois définitions sionistes du « Juif pur »

ثلاثة تعاريف صهيونية لليهودي الخالص

---

1. La définition raciale التعريف العرقي

Les défenseurs de cette définition voient les Juifs comme un *élément racial distingué*. Ils parlent du *« race juive »*. Beaucoup de leaders sionistes ont défini le judaïsme comme une *« doctrine relative au sang »*. Sur cette base, ils voient que le *mariage avec des étrangers* entraînera la *dégradation de la race juive*, et qu'il faut fonder une patrie nationale et un État indépendant pour cette *race unique*. Mais cette définition a été *totalement abandonnée* de nos jours, les théories raciales n'étant plus acceptables, surtout après que *Hitler ait réussi à exterminer de grands nombres de Juifs au nom de ces théories*.

---

2. La définition ethnique-patrimoniale التعريف الإثني التراثي

Une équipe de sionistes voit que les Juifs sont une *communauté reliée à histoire commune distincte*, et qu'il existe des *liens patrimoniaux uniques* (non raciaux) qui ont demeuré sur près de quatre mille ans entre les Juifs, et qu'il existe une *analogie* dans leurs situations ethniques et historiques, surtout dans leur rapport au judaïsme — non comme doctrine mais comme *cadre symbolique* et dimension fondamentale de leur identité. L'*État sioniste* est le cadre idéal pour que cette identité s'exprime.

3. La définition religieuseالتعريف الديني

Les *sionistes religieux* n'ont pas accepté les définitions précédentes laïques, et ont tenté de *récupérer la sacralité de l'identité juive*. Ils voient que l'identité nationale des Juifs vient de la religion : on ne peut distinguer la nationalité juive de la doctrine juive. Les Juifs sont une *nation sainte*, une entité isolée étrangère sacrée qui acquiert son identité de sa *relation particulière avec le Seigneur* et de sa *mission éternelle*. La définition religieuse n'exclut pas l'élément ethnique : l'identité juive (selon la Halakhah) a *fondement religieux ethnique*. Et l'identité juive (telle que la définissent les sionistes religieux) ne porte pas avec elle de *charges morales* : elle octroie aux Juifs leurs droits nationaux intégraux *sans aucune responsabilité envers les Goyim*. Il n'y a donc pas de contradiction essentielle entre la définition ethnique laïque et la définition religieuse païenne.

La *source de la légitimité diffère* : pour le discours sioniste laïque, c'est *le peuple juif lui-même* ; pour le discours religieux, c'est *l'incarnation divine dans ce peuple*. Quand les religieux parlent du Juif, ils utilisent — comme attendu — un *critère orthodoxe*.

La définition dominante actuellement dans le foyer sioniste est la *définition sioniste laïque ethnique* au premier rang, suivie de la *définition sioniste religieuse-ethnique*. La définition religieuse a commencé à monter et se diffuser depuis la fin des années 60. Le conflit entre les deux courants fait éclater la question de l'identité, posée par : *« Qui est le Juif ? »*

L'identité juive comme catégorie juridico-politique

الهوية مقولة قانونية سياسية

Il faut prendre conscience que la catégorie de l'identité juive dans le contexte sioniste de peuplement *n'est pas seulement une catégorie psychologique, philosophique ou religieuse*. C'est aussi une *catégorie juridique politique aux résultats de peuplement et économiques importants*. Le Juif, dans l'État sioniste, jouit de *droits et privilèges précis* dont

ne jouit pas le non-Juif. Existent de nombreuses *agences et institutions sionistes mondiales* qui aident les Juifs hors d'Israël et représentent la traduction effective et institutionnelle de cette catégorie : elles tendent la main d'aide aux Juifs seulement, et la retiennent aux non-Juifs. Parmi les plus importantes : le *Fonds national juif* qui possède la majeure partie des terres de la Palestine occupée *au nom du peuple juif*, et dont les statuts *interdisent la vente ou la location de ces terres aux non-Juifs*, ou même leur emploi pour y travailler.

La *définition sioniste de l'identité juive est le fondement théorique des pratiques racistes sionistes contre les Arabes* ; voire l'*annexion des territoires* se fait au nom de cette identité. Le rabbin *Aaron Soloveichik* (chef de l'orthodoxie juive aux États-Unis) a averti que l'acceptation d'une définition laïque renforcerait la pression sur Israël pour qu'il *abandonne les territoires occupés et des parties de Jérusalem et du Mur des lamentations*, puisqu'ils ont été annexés *au nom de l'identité juive*.

Contradictions concrètes entre la vision sioniste et la pratique israélienne

التناقضات بين الرؤية والممارسة

Les sionistes laïques jusqu'en 1948 parlaient librement du *« peuple juif unique »* (*Ein Volk*), de l'identité et de la nationalité juives. Les sionistes religieux jouaient un rôle secondaire mais guettaient l'occasion d'imposer leur définition orthodoxe. La déclaration de l'État sioniste s'est faite non comme État indépendant seulement, mais comme *« État juif »* non limité à ses citoyens : c'est aussi *l'État du peuple juif tout entier en Palestine et au-dehors*. Cet État voit que la *source de sa légitimité est sa judéité*. De là vient la centralité de la définition de l'identité juive, et de là aussi viennent les *contradictions infinies*.

La *Loi du retour* (**1950**) donne à tout Juif, partout, le droit d'émigrer en Israël et de s'y installer. Puis la *Loi de citoyenneté israélienne* (**1952**) octroie la nationalité aux émigrés juifs. Mais les deux lois *n'ont pas défini qui est juif*.

La Loi du retour n'est pas la seule à exiger la définition. Le Juif est cité dans deux autres contextes : la *Loi d'enregistrement des citoyens* (la carte d'identité comporte les rubriques *nationalité* [israélien], *religion* [juif/musulman/chrétien], et *nationalité ethnique* [arabe pour les Arabes musulmans et chrétiens, *juif* pour les Israéliens juifs]). Et les *tribunaux rabbiniques*, qui exercent la souveraineté absolue en matière de *mariage et divorce* selon la définition *religieuse-orthodoxe*.

Tension 1 : religieux vs laïques دينيون / لادينيون

La définition orthodoxe est *claire* ; la définition nationale laïque est extrêmement *vague*. Il est difficile de définir cette caractéristique nationale unique distinguant cet immense rassemblement aux identités multiples. Difficile, voire impossible, de définir *le Juif athée, le Juif ethnique, le Juif non juif*. Tout devient une affaire de *sentiment intérieur vague*. C'est pourquoi certains commentateurs disent que la définition religieuse est *objective*, alors que la définition laïque est *subjective* et *fait plus de problèmes qu'elle n'en résout*.

Pour illustrer : les *prostituées, trafiquants de blanches et proxénètes* de la communauté juive en *Argentine* formaient un grand secteur économique et un lobby avec ses propres institutions (clubs, synagogues), insistant sur leur *« identité juive spirituelle »*, défilant en cortèges aux fêtes juives ! Cela embarrassait fortement la communauté juive, qui a combattu cette poche jusqu'à son éradication totale. Existe encore le *cimetière des prostituées juives à Buenos Aires*.

Tension 2 : Séfarades vs Ashkénazes السفارد / الإشكناز

On peut dire que le sionisme, dans la pratique de ses débuts à 1948, *a défini le Juif comme le Juif blanc (ashkénaze)* uniquement. Il était cohérent : il se présentait comme une expérience de *peuplement* à l'intérieur du cadre colonial occidental ; il fallait donc prouver la *blancheur de la peau du Juif* pour qu'il puisse porter le *« fardeau de l'homme blanc »*. *Arthur Ruppin*, sociologue sioniste responsable du peuplement avant 1948, a déployé un *effort « scientifique » immense* pour prouver que le Juif est l'ashkénaze seul et que les Orientaux ne sont pas juifs. Mais avec l'augmenta-

tion du nombre des *Juifs séfarades en Israël*, cette définition a été abandonnée parce qu'elle contredisait la prétention sioniste de représenter le peuple juif tout entier.

Tension 3 : entre les définitions religieuses elles-mêmesبين التعاريف الدينية المختلفة

Les *orthodoxes* ne reconnaissent pas les rabbins *réformés ou conservatives* comme juifs ; ils ne reconnaissent donc pas les *convertis* par leurs mains. Pour la conversion, il faut : circoncision pour le mâle ; bain rituel devant trois rabbins (situation embarrassante pour les femmes converties, nues) ; acceptation du *joug des mitsvot*. Les rabbins réformés ne respectent pas ces étapes : il leur suffit que le candidat assiste à une conférence sur l'*histoire juive* ou lise un passage de l'Ancien Testament. Les rabbins réformés admettent que leur conversion *ne suit pas la Halakhah*, mais font selon leur interprétation. Les conservatives prétendent suivre la Halakhah, mais les orthodoxes le contestent.

Autre problème : les *réformés* ont redéfini le Juif comme *celui né d'un père juif OU d'une mère juive*, ce que refusent orthodoxes et conservatives.

Tension 4 : autres minorités juivesالفلاشاه وبنو إسرائيل والقراؤون والسامريون

Les *Bene Israel d'Inde* ne sont pas reconnus par les deux grands rabbinats (séfarade et ashkénaze) parce qu'ils *pratiquent le mariage mixte et ne connaissent pas le Talmud*. Émeutes communautaires graves, intervention politique. Les *Falashas* idem (peu poussés à émigrer pendant 30 ans car ne connaissent pas le Talmud) ; quand on leur a demandé de se convertir, beaucoup ont refusé. Les rabbinats ont proposé une *circoncision symbolique* ; certains acceptèrent et furent *circoncis deux fois en quelques jours* par les deux rabbinats successivement. Les *Karaïtes* et les *Samaritains* posent question lors de mariages mixtes avec des juifs rabbinites. La réponse politique a été d'*esquiver*, vu la petitesse de ces groupes.

Cas concrets — la jurisprudence de l'identité

قضايا الهوية في المحاكم

1958 — la directive Ben-Gourionتوجيه بن جوريون

Le ministre orthodoxe des Affaires intérieures *Moshe-Hayyim Shapira* (Parti national religieux) a refusé d'enregistrer comme juifs les fonctionnaires de son administration sans vérification orthodoxe. *Ben-Gourion* consulta des intellectuels juifs du monde, dont *Sartre*. Les réponses furent partagées (un quart pour la définition religieuse, le reste pour la définition laïque). En *1960* fut tout de même édictée une directive administrative : *est juif celui qui est né d'une mère juive*, pour rallier le PNR à la coalition.

1962 — l'affaire du Frère Danielالأخ دانيال

Oswald Rufeisen, né de parents juifs en Pologne, a sauvé beaucoup de Juifs de la résistance antinazie, s'est réfugié dans un couvent déguisé en religieuse, s'est *converti au catholicisme* et est devenu moine. Émigré en Israël avec accord du Vatican, il *refusa la naturalisation et exigea la nationalité par la Loi du retour, en tant que juif*. Sa requête : selon la Halakhah (Talmud, traité Sanhédrin), *le Juif ne se sépare jamais de son judaïsme* quels que soient ses péchés. Si l'*athée peut rester juif*, à plus forte raison le chrétien ! La Cour suprême a refusé en **1962** au motif que *« par l'usage commun, celui qui change de religion est non-juif parce qu'il a choisi de se séparer du destin du peuple juif »*. *L'idée de « destin »* deviendra graduellement le pilier de la définition laïque. La Cour a en réalité *adopté une définition laïque* et a fait de l'identité juive une *appartenance nationale*. Paradoxalement, l'*institution orthodoxe a soutenu la position contre Frère Daniel*, plus dure que la Halakhah elle-même.

1968 — l'affaire Shalitقضية شاليط

L'officier *Benjamin Shalit* (marié à une Anglaise non juive, refusant la conversion par agnosticisme) demanda en 1968 d'enregistrer ses enfants comme *nationalité israélienne, ethnie juive, religion : aucune* — c'est-à-dire la définition *ethnique sans religieuse*. Refus initial, recours, la Cour suprême lui donna raison en **1969** : *« La nationalité est susceptible d'interprétation laïque. »* Mais elle limita son jugement aux *lois du retour, citoyenneté et enregistrement*, sans toucher au *statut personnel* (relevant du tribunal rabbinique). Les orthodoxes refusèrent et obtinrent en **1970** un *amendement à la Loi du retour* : *« est juif celui né d'une mère juive et qui n'appartient pas à une autre religion. Le Juif est aussi le converti. »* Définition mixte ethnico-religieuse, encore en vigueur.

L'objection Tamarinاعتراض طامارين

Georges Tamarin, professeur à l'Université de Tel-Aviv, vit la nouvelle définition comme *théocratique* (à fondement religieux), et demanda à enregistrer dans la rubrique nationalité le mot *« israélien »* au lieu de *« juif »*. Refus naturel, parce que cela aurait signifié *rejeter le sionisme à sa base*.

1986 — l'affaire Shoshana Millerشوشانا ميلر

Shoshana Miller, citoyenne américaine convertie par un *rabbin réformé*, émigra en Israël en 1985 et s'enregistra par la Loi du retour. Le ministre de l'Intérieur exigea une *reconversion par un orthodoxe*, qu'elle refusa. Il proposa alors d'écrire sur sa carte d'identité *« convertie »* sans préciser le rite — refus encore (cela en aurait fait une *juive de seconde catégorie*). La Cour lui donna raison ; le ministre démissionna, accusant les réformés de *« mener Israël à la ruine »*. Le ministère dut enregistrer comme juifs des convertis non-orthodoxes.

Cas des survivants de l'extermination nazieحالات ضحايا الإبادة

Des tribunaux rabbiniques ont mis en doute la judéité de certains *survivants des camps nazis* installés en Israël ; un cas existe où l'autorité religieuse a recouru aux *archives nazies* pour vérifier l'identité d'un Juif.

1988 — l'affaire Beresford (Juifs croyant en Christ)قضية بيرسفورد

Jerry et Shirley Beresford, deux juifs ethniquement, croyant que *Jésus est le Messie attendu* sans croire à sa filiation divine, appartiennent au groupe missionnaire *« Ramat HaSharon »*. Ils ressemblent à Frère Daniel (juifs ethniques croyant au Christ) mais en diffèrent : *ils ne se sont pas convertis au christianisme*. Ils n'ont accompli aucun rite chrétien.

Une solution sioniste fut proposée : que la Loi du retour soit *politique sioniste pour ceux qui veulent, religieuse pour ceux qui veulent*, chacun pouvant l'interpréter à sa guise, avec maintien de l'autorité orthodoxe sur le statut personnel et les conversions en Israël. Certains partis religieux veulent plutôt modifier la *Loi des tribunaux rabbiniques* pour leur donner compétence pour décider qui est juif. Le mouvement *Habad* orthodoxe refuse cette solution.

Pourquoi la crise est insoluble

لماذا لن تُحَل أزمة الهوية

À notre sens, la crise de l'identité juive *s'approfondira et ne sera pas résolue dans le proche avenir*, pour des raisons internes et externes au foyer sioniste.

À l'*intérieur*, contrairement à l'attente des penseurs sionistes, les évolutions et dynamiques sociales *n'ont pas conduit à la fusion* des éléments juifs religieux/laïques, ashkénazes/séfarades. L'image s'est au contraire *polarisée et radicalisée*. Sur l'axe religieux/laïque, on note l'apparition d'une *nouvelle identité juive ashkénaze sabra* caractérisée par : *hostilité à la raison et à la pensée, amour de la violence, dissolution morale*. Voire les sabras nourrissent un *mépris profond pour les Juifs de l'exil* (c'est-à-dire pour tous les Juifs du monde) — alors qu'on attendait d'eux qu'ils soient la *traduction pratique du Juif pur*.

S'ajoute la *laïcisation croissante* du foyer sioniste (*Amnon Rubinstein* l'a décrit comme *« l'une des sociétés les plus permissives de la terre »*). Selon certaines statistiques, le nombre de citoyens *ne croyant pas au Créateur* a atteint la *moitié des Israé-*

liens. Pour eux, les rites religieux sont *folklore national*, les fêtes religieuses des *fêtes nationales*, l'hébreu n'est pas la *« langue sacrée » mais la langue du commerce, des disputes et de l'amour*. Le Shabbat n'est pas un jour de repos et de culte mais *un jour de tumulte et de divertissement* dans l'État dit *« juif »*. Beaucoup d'Israéliens ne respectent pas les lois alimentaires casher : *la moitié de la viande consommée en Israël serait du porc*.

Lot v0.4 — « Qui est juif ? » · Abdelwahhab al-Massiri · Dar al-Shorouk.

Source arabe : Min Huwa al-Yahūdī ?, lignes 234–313.